

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוסף טייב
יונתן מירסקי
אוריאל בוסו
משה אבוטבול
מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/6415

הצעת חוק הגנה על קטינים ברשת (הגבלת גיל), התשפ"ו–2025

- | | | |
|---|----|--|
| מטרה | 1. | מטרתו של חוק זה להגן על קטינים מפני סיכונים ברשת ובכלל זה פגיעות מיניות, אלימות, ביוש, בריונות וחשיפה לתוכן פוגעני, באמצעות הגבלת גיל לפתיחת חשבון משתמש בפלטפורמות דיגיטליות והגבלת גישה ליישומים המכילים תכנים פוגעניים. |
| הגדרות | 2. | בחוק זה –
"חשבון משתמש" – ממשק אישי הנוצר באמצעות הרשמה לפלטפורמה דיגיטלית או באמצעות הזדהות באמצעי אחר, המקנה למשתמש זהות מוגדרת בפלטפורמה (לרבות שם משתמש, פרופיל או מזהה ייחודי) ומאפשר לו גישה לשירותי הפלטפורמה הדיגיטלית, כולם או חלקם;
"יישום המכיל תכנים פוגעניים" – כל שירות מקוון לרבות יישומון, אתר אינטרנט, רשת חברתית, שירות מסרים, משחק מקוון או פורום הכולל תכנים של זנות, הימורים, פורנוגרפיה, אלימות קשה או תכנים פוגעניים אחרים שאינם מתאימים לקטינים;
"פלטפורמה דיגיטלית" – כל שירות מקוון לרבות יישומון, אתר אינטרנט, רשת חברתית, שירות מסרים, משחק מקוון או פורום, המאפשר למשתמשים לפרסם תכנים או המאפשר תקשורת בין שלושה משתמשים או יותר. |
| איסור פתיחת חשבון משתמש לקטין שטרם מלאו | 3. | (א) פלטפורמה דיגיטלית לא תאפשר לקטין שטרם מלאו לו 16 שנים (להלן – גיל מזערי) לפתוח חשבון משתמש ולא תספק לו שירותים הדורשים יצירת חשבון משתמש; שר התקשורת, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של |

הכנסת, רשאי לקבוע פלטפורמות דיגיטליות שלגביהן יחול גיל מזערי קטן יותר.

(ב) פלטפורמה דיגיטלית תערוך בקרה על גילאי המשתמשים ותמחק חשבון של קטין שטרם הגיע לגיל המזערי.

הגבלת גישה ליישום 4. המכיל תכנים פוגעניים לא יישום המכיל תכנים פוגעניים לא יאפשר גישה אליו ולתכנים שבו לקטינים.

מנגנון אימות גיל 5. (א) פלטפורמה דיגיטלית ויישום המכיל תכנים פוגעניים יפעילו מנגנון אימות גיל אמין ויעיל תוך שמירה על פרטיות המשתמשים ככל הניתן, לצורך יישום הוראות סעיפים 3 ו-4, לפי העניין.

(ב) לא ייעשה כל שימוש בנתונים שנאספו לצורך אימות גיל למטרות אחרות.

סייגים לתחולה 6. הוראות חוק זה לא יחולו על –

(1) סוגי פלטפורמות דיגיטליות ששר התקשורת, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, קבע כי השימוש בהם בטוח לקטינים שטרם מלאו להם 16 שנים;

(2) פלטפורמות דיגיטליות שהכניסה אליהם היא באמצעות מערכת הזדהות של משרד החינוך.

עיצום כספי 7. (א) הפרה פלטפורמה דיגיטלית את הוראות סעיף 3 או את הוראות סעיף 5, רשאי שר התקשורת להטיל עליה עיצום כספי בסכום הקבוע בסעיף 354(א) לחוק החברות, התשנ"ט–1999¹, כפי שעודכן ופורסם לפי הוראות סעיף 355(ב) ו-(ג) לחוק האמור.

(ב) הפר יישום המכיל תכנים פוגעניים את הוראות סעיף 4 או את הוראות סעיף 5, רשאי שר התקשורת להטיל עליו עיצום כספי בסכום הקבוע בסעיף 354(א) לחוק החברות, התשנ"ט–1999, כפי שעודכן ופורסם לפי הוראות סעיף 355(ב) ו-(ג) לחוק האמור.

ביצוע ותקנות 8. שר התקשורת ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין אמצעים לביצוע אימות גיל לפי חוק זה, אמצעים לשמירה על פרטיות המשתמשים

¹ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

והוראות לגבי סוגי תכנים פוגעניים שלגביהם יחולו הוראות סעיף 4.

תחילה ותחילה 9. תחילתו של חוק זה בתום 90 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה) והוא יחול גם לגבי חשבונות משתמש שנפתחו לפי יום התחילה.

דבר הסבר

בעשור האחרון הפכו הרשתות החברתיות והפלטפורמות דיגיטליות לחלק מרכזי מחייהם של ילדים ובני נוער. לצד היתרונות הרבים של השימוש ברשת כגון נגישות למידע, קשרים חברתיים ולמידה, המציאות מלמדת כי חשיפה מוקדמת מדי למרחבים אלו טומנת בחובה גם סיכונים משמעותיים: פגיעות מיניות, חשיפה לתוכן פוגעני, תופעות של בריונות רשת, ביוש וחרמות, פגיעה בפרטיות וכן פגיעה ניכרת בדימוי העצמי ובבריאות הנפשית של הילדים.

הצעת חוק זו נועדה לתקן חסר משמעותי במצב הקיים בישראל, שבו אין חובה חוקית על פלטפורמות דיגיטליות לוודא את גיל המשתמשים. מצב זה מאפשר לילדים צעירים מאוד לפתוח חשבונות ללא פיקוח ולהיחשף לסביבות מקוונות שאינן מותאמות ליכולת ההתמודדות הרגשית והקוגניטיבית שלהם. מוצע לקבוע את גיל 16 כגיל מינימלי לפתיחת חשבון בפלטפורמה דיגיטלית הכוללת אפשרות לשיתוף תוכן או תקשורת עם משתמשים אחרים. הצעת החוק קובעת איסור גורף על פלטפורמות לאפשר פתיחת חשבון לקטינים מתחת לגיל 16, ומטילה עליהן חובה אקטיבית לנטר ולמחוק חשבונות קיימים של קטינים שטרם הגיעו לגיל זה.

בנוסף, הצעת החוק נועדה לתת מענה למצב שבו אין כל הגבלה על גישה של קטינים לשירותים ברשת הכוללים תכנים פוגעניים שאינם מתאימים לגילם. לפיכך מוצע לקבוע כי יישום המכיל תכנים פוגעניים כגון זנות, הימורים, פורנוגרפיה, אלימות קשה או תכנים פוגעניים אחרים שאינם מתאימים לקטינים לא יאפשר גישה ליישום ולתכנים שבו לקטינים.

ההצעה מחייבת ליישם מנגנון אפקטיבי לאימות גיל לצורך יישום הוראות החוק המוצע. כדי להבטיח אכיפה אפקטיבית של החוק המוצע, מוצע להסמיק את שר התקשורת להטיל עיצומים כספיים על גופים שיפרו את הוראות החוק.

הצעת חוק זו עולה בקנה אחד עם מגמה עולמית גוברת של מדינות דמוקרטיות המכירות בחובה להגן על קטינים מהשפעות מזיקות של חשיפה דיגיטלית מוקדמת.

קביעת גיל מזערי לשימוש בפלטפורמות דיגיטליות תסייע בהקטנת החשיפה לפגיעה חברתית, תופעות של שיימינג והפצת תוכן פוגעני, וכן תאפשר להורים ולמערכת החינוך להדריך את הילדים לשימוש אחראי ובטוח ברשת כאשר יהיו בוגרים ובשלים יותר.

הצעת החוק מהווה נדבך נוסף במהלך רחב להבטחת סביבה דיגיטלית בטוחה לילדים בישראל, והיא נועדה לייצר איזון נכון בין חופש הגישה לטכנולוגיה לבין הגנה על הדור הצעיר הנמצא בשלב רגיש של התפתחותו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ו (29.12.2025)